

Nr. 67 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 19. Dezember 1934

R 22/4562, Bl. 5 Besprechungsvermerk des RJuM¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[NOVELLIERUNG DES NICHTVERÖFFENTLICHTEN GESETZES ÜBER DIE BEURLAUBUNG VON ARBEITNEHMERN FÜR ZWECKE DER LEIBESERZIEHUNG²]

Geheim!

[...] Den Vorsitz führte Min[isterial]Direktor Dr. Nicolai. Einleitend führte der Vertreter des Reichswehrministeriums aus, daß auf Befehl des Führers und Reichskanzlers die Jahrgänge zwischen 25 und 35 Jahren ab Januar 1935, in vollem Umfang ab 1. April 1935, im Wege der Schnellausbildung zum Militärdienst herangezogen werden sollen; es werden dafür 55 Ausbildungsbataillone aufgestellt werden³. Die Rekrutierung dieser Bataillone soll auf freiwilligem Wege erfolgen, jedoch werden SA und SS ihre Mitglieder zu den Lehrgängen abkommandieren.

Der Vertreter des Auswärtigen Amtes führte hinsichtlich der Frage, ob das Gesetz jetzt verkündet werden soll, aus, daß nach der Meinung des Herrn Reichsaußenministers die Zeit für getarnte Maßnahmen wohl bereits zu spät sei, daß aber andererseits für offene Rüstungsmaßnahmen die Zeit noch nicht reif sei; es sei zu erwarten, daß die Frage der deutschen Rüstung in allernächster Zeit in ganz großem Rahmen international zur Sprache kommen werde. Die Entscheidung über die Frage der Verkündung des Gesetzes wird im Kabinett selbst fallen.

Zum sachlichen Inhalt des Gesetzes wurde angeregt, von der Regelung des § 3⁴ eine Ausnahme für die öffentlichen Betriebe zuzulassen. Gegen die Zulassung von Ausnahmen für öffentliche Betriebe wurden keine Bedenken geäußert. Jedoch sollen diese Ausnahmen im Wege der Durchführungsverordnung geregelt werden, weshalb vorgesehen wurde, die Ermächtigung des § 6 auf „ergänzende“ Vorschriften auszudehnen⁵. Gegen die im Schreiben des Reichswehrministers vom 30. November 1934 vorgeschlagene Regelung der Unterstützung von Angehörigen⁶ wurden keine Bedenken erhoben; lediglich soll der Abs. 2 von Ziff. 1 mit folgenden Worten beginnen:

¹ Zu der Besprechung hatte das RIM folgende Ressorts eingeladen: AA, RWeM, RFM, RAM und RJuM; R 22/4562, Bl. 3. Teilnehmerliste liegt nicht an. – Die Federführung des RIM resultierte aus seiner Zuständigkeit für den Sport und sollte den mit dem Gesetz verfolgten Zweck, im Vorgriff auf die bereits fest geplante, aber außenpolitisch noch zu riskante Einführung der allgemeinen Wehrpflicht einen möglichst großen Personenkreis zur militärischen Kurzausbildung heranzuziehen, verschleiern. Zur Konzipierung eines 300 000 Mann starken sog. „Risikoheeres“ bereits im Okt. 1933 und den daraus folgenden geheimen Planungen s. K.-J. MÜLLER, Armee und Drittes Reich, S. 96–98 sowie ebd. Dok. Nr. 123.

² Kabinettsbeschluß vom 12. 9. 33: ARH I/2, Nr. 207 P. 9.

³ In einem streng vertraul. Schreiben des RWeM an das RIM vom 30. 11. 34 (R 22/4562, Bl. 4) war die Altersobergrenze sogar mit 45 Jahren und die Dauer der Lehrgänge mit 2–4 Monaten angesetzt worden.

⁴ § 3 der den Teilnehmern vorliegenden Gesetzesfassung vom Sept. 1933 (R 22/4562, Bl. 6) lautete: „Der Urlaub zur Teilnahme an einem anerkannten Lehrgang ist dem Arbeitnehmer außerhalb des ihm bestimmungsgemäß sonst zustehenden Urlaubs zu gewähren.“

⁵ § 6 lautete: „Der Reichsminister des Innern und im Falle des § 5 Satz 3 der Reichsarbeitsminister werden ermächtigt, zur Durchführung dieses Gesetzes Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen.“

§ 5 Satz 3: „Die Fürsorge bei Krankheit und Unfall sowie die Beziehungen zur Sozialversicherung werden im Wege der Durchführungsverordnung geregelt.“

⁶ Vorgeschlagen war hier (o. Anm. 3) eine Erstattung wie folgt:

„Zahlt der Unternehmer die Bezüge weiter, so entfällt...“

Der Reichsminister des Innern wird, bevor die Entscheidung des Kabinetts herbeigeführt wird, eine endgültige Fassung des Gesetzes den beteiligten Ressorts zuleiten⁷.

Heintzeler⁸

„1. Der Betrag, den der Teilnehmer an Lehrgängen zur Bestreitung des Mietzinses seiner Wohnung unter Ausschluß damit zusammenhängender gewerblicher Räume anteilig während der Lehrgangsdauer zu zahlen hat, bis zur Höhe von 200 RM monatlich. Ist der Arbeitgeber tariflich zur Weiterzahlung der Bezüge verpflichtet, entfällt die Unterstützungszahlung für die Wohnungsmiete. 2. Für die Frau oder eine unterhaltsberechtigte Person je Tag 1,50 RM sowie für jedes zu erhaltende Kind je Tag 0,50 RM. – Diese Sätze sind zunächst als Vorschläge anzusehen.“

⁷ Das Gesetz über die Beurlaubung von Angestellten und Arbeitern für Zwecke der Leibeserziehung ging, nachdem Hitler auf Vortrag v. Blombergs seine Veröffentlichung genehmigt hatte, der RkI am 29. 1. 35 in ausfertigungsreifer Form zu und wurde ohne weitere Befassung des Kabinetts von Hitler am 15. 2. 35 vollzogen (RGBl. I S. 197); R 43 II/727, Bl. 67–69. Die DVO vom 19. 3. 35 (RGBl. I S. 382, 392) regelte dann v. a. versicherungs- und versorgungsrechtliche Fragen. Den Schriftleitern der Tagespresse war strikt untersagt, „von diesem Gesetz in der Zeitung in irgendeiner Weise Kenntnis zu nehmen“; TOEPSER-ZIEGERT 1935/I, S. 96, 106 f., 162. Zur Durchführung des Gesetzes vgl. ABSOLON III S. 3.

⁸ AGR Wolfgang Heintzeler fungierte im RJuM von 1934–1936 als persönl. Referent des StS Schlegelberger.

Zitierhinweis

Nr. 67 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 19. Dezember 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d067>